藤县宁康乡料南村古碌组路段
“3·22”事故调查报告

2024年3月22日0时45分左右，在藤县宁康乡料南村古碌组路段发生一起一辆蓝牌轻型自卸货车车上的木头滑落砸到路下方工棚的事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办、公安局、应急局、交通局、林业局、司法局、人社局、总工会和宁康乡人民政府等部门（单位）相关人员组成的藤县宁康乡料南村古碌组路段“3·22”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请县纪委监委机关、县检察院派员指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定，藤县宁康乡料南村古碌组路段“3·22”事故是一起由于驾驶员驾驶改装的蓝牌轻型自卸货车，没有按标准要求装载、捆绑车上的木材，在公共交通管理范围外的林区山

路未确认安全的情况下超载行驶，因车辆侧移导致车上装载的木材滑落砸到路下方在工棚内休息的人员造成的非生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间

2024年3月22日0时45分左右。

（二）事故发生地点

藤县宁康乡料南村古碌山山脚至冲尾山顶约1.5Km处

（三）事故类别

物体打击

（四）事故伤亡情况

事故造成一人死亡。死者罗*焊，男，身份证地址是广西灵山县文利镇******，身份证号码为450721******，生前为韦*信雇请在藤县宁康乡料南村古碌山砍伐林木的工人。

（五）事故造成的直接经济损失情况

到目前为止，该事故造成直接经济损失约1350000元（大写:壹佰叁拾伍万圆整）。

二、基本情况

（一）事故车辆基本情况

云CV2***,车辆品牌:川牧牌;车辆型号:CXJ*******;车辆类型:轻型自卸货车;总质量:4290kg;核定载质量:1495kg;车辆识别代号:LGAX*******;使用性质:货运;车辆所有人:张*勇;实际

使用人为陈*翡；初次登记日期：2016-6-15。2023年8月陈*翡在刘*敏处购买该车辆（未办理过户手续），然后进行过改装（切除了车厢拦板，加装了车辆尾部两段铁杆）。

（二）事故相关人员基本情况

1.吴*忠

吴*忠，男，侗族，身份证号码为452328******，户籍地址是广西龙胜各族自治县乐江乡*******，是藤县宁康乡料南村古碌山林木承包人。

2.陈*翡

陈*翡，男，壮族，身份证号码为452122******，户籍地址是广西壮族自治区南宁市横县石塘镇*******，是藤县宁康乡料南村古碌山林木承运司机，持C1E驾照，驾驶证有效期为2022-5-23至长期。

3.韦*信

韦*信，男，壮族，身份证号码为452224*******。户籍地址是广西象州县云江镇*******，是藤县宁康乡料南村古碌山林木砍伐承包人。

4.罗*焊

罗*焊，男，壮族，身份证号码为450721*******，户籍地址是广西灵山县文利镇******，是藤县宁康乡料南村古碌山林木砍伐工人。

（三）林木砍伐承包及管理情况

1.林木承包。2023年12月14日，谢*旺与吴*忠签订《转让林地木头协议书》，谢*旺以568000元将藤县宁康乡料南村古碌山600亩(按设计书统计)山地林木转让给吴*忠，谢*旺负责办理砍伐手续，吴*忠自己组织砍伐、运输、钩机开路。

2.林木砍伐承包。2023年12月，吴*忠将林木砍伐业务转包给韦*信，双方没有签订书面合同、协议，但双方约定包含伐木、打枝、造材、集材、归楞或归置堆放在运材道路旁，按130元/t计付砍伐费用。

3.伐工管理。2023年12月，韦*信通过各种渠道(快手、抖音等)招募伐工。伐工到来后，韦*信并没有与伐工签订书面的砍伐合同、协议，对伐工在林区内生活点设置没有按标准要求管理，只是通过微信联系吴*忠，由吴*忠提供伐工在林区内生活点的床板。吴*忠也没有对韦*信及其伐工在林区内生活点的设置进行监督、指导。罗*焊的生活点设置，是其自己选点在道路下方紧挨道路自行搭建的简易工棚，工棚高度低于道路路面。

（四）林木运输道路情况

藤县宁康乡料南村古碌山山脚至冲尾山顶道路总长约2.6Km，涉事伐区的林木运输需途经此道路往外运，涉事伐区离古碌山山脚约2.5Km，事故地点离古碌山山脚约1.5Km。该道路原来是古碌组村民农业生产的耕作路，2010年广西理文林业科技发展有限公司为了租地种植林木，对该耕作路进行修建，但多年来无人对该道路管护。2023年吴*忠承包藤县宁康乡料南村古碌

山林木后，对该条道路进行了拓宽修整，用作林木运输通道。据宁康乡人民政府核定涉事道路未纳入农村公路规划，不属于乡村道路，不列入乡镇人民政府管护范围；县交通运输局核定涉事道路不属于在养公路，是非交通统计年报道路，不列入交通运输部门管养范围；县交管大队核定涉事道路属于等外道路，不列入交管大队管理范围。

（五）云CV2*车辆运营情况**

云CV2***是蓝牌轻型自卸货车，总质量为4290kg，按照《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，使用总质量4500kg及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需办理道路运输经营许可及车辆营运证。2023年12月，陈*翡承接藤县宁康乡料南村古碌山的木材运输业务，与吴*忠口头约定从伐区运输木材至平南县马练乡水晏村贮木场，按40元/t计付运费。同月，陈*翡开始驾驶云CV2***车辆从藤县宁康乡料南村古碌山伐区装载木材途经古碌山山路、料南村村道、永太村村道、省道S204承运至平南县马练乡水宴村贮木场。陈*翡承运的每趟木材在水宴村过地磅（省道S204宁康乡路口对面），并用手机直接拍照磅单通过微信发送给吴*忠报备，每趟木材重量约7000-8000kg。

（六）事故发生经过及应急救援情况

2024年3月22日0时45分左右，陈*翡驾驶云CV2***轻型自卸货车在藤县宁康乡料南村古碌山林区山路运输木材，行驶至距





山脚约1.5Km拐弯处时，车辆向路旁发生侧移（见图1），车上装载的木材滑落(见图2)。陈*翡知道车上装载的木材滑落

图1　　图2

后立即停车，通过观察发现滑落的木材砸到搭设在路下方的工棚。陈*翡紧接着下车向工棚走去，一边查看工棚被压的情况一边向工棚内的人员呼喊。陈*翡呼喊一会没听到棚内有人应答，便找到居住在距离事发点约500米工棚内的伐木包工头韦*信，向韦*信了解被压工棚的人员居住情况。韦*信告知陈*翡，在事发前是有一个叫罗*焊的伐工正在工棚内休息的，接着立即召集几名伐工与陈*翡一起去施救。韦*信、陈*翡等人一边搬动砸在工棚的木头一边不断呼喊罗*焊的花名（老二），大概搬了20多根木头，发现罗*焊的脚，确认罗*焊被木头埋在工棚内，韦*信就拨打110

和120，其余人员继续搬开砸在工棚的木头，将罗*焊从被压工棚内救出，罗*焊被救出来后已经呼之不应。

1时许，接到指令的县交管大队太平中队、宁康乡派出所、宁康乡卫生院分别派出干警、医护人员赶赴现场处置，接到事故报告的吴*忠也一起赶往现场。4时许，罗*焊经抢救无效死亡，尸体转运至藤县殡仪馆。

（七）检验鉴定和交通事故责任认定情况

1.医学检验鉴定

（1）《司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2024]毒鉴字第350号：被鉴定人陈*翡血液样品中未检出乙醇。

（2）《司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2024]病鉴字第087号：死者罗*焊的死亡原因符合钝性外力作用致颅脑、胸腹部损伤并创伤性休克导致呼吸循环衰竭死亡。

2.车辆技术检验鉴定

《司法鉴定意见书》粤兴中信司鉴所 [2024]痕鉴字第608号：事发时云CV2***号轻型自卸货车的转向系统和制动系统正常，行驶系统和灯光系统不符合相关规定的要求。

3.交通事故责任认定情况

《意外事故认定书》藤公交认字[2024]第45042212024*****号：陈*翡驾驶机动车没有确保安全行驶造成事故，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通

警察的指挥通行，在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行”之规定，在此意外事故中应负全部责任；罗*焊在此意外事故中无责任。

（八）事故报告和应急处置评估

2024年3月22日8点20分，宁康乡人民政府党政办接到事故报告后，将事故信息上报县委办、县政府办并抄报相关部门，接到事故信息报告后的县应急局、林业局、交通局、交管大队派出工作人员与宁康派出所干警、宁康乡人民政府工作人员赶赴现场，在前期的应急处置基础上进行现场勘验、询问了解、会商研判，并向事故相关方解释法律法规，协调赔偿事宜，事故得到有效控制，无次生、衍生事故和重大舆情发生。

（九）事故善后和事故赔偿情况

事后，经宁康乡人民政府、县交管大队、县安委办多次召集事故相关方协商善后、赔偿问题。经协调，陈*翡、吴*忠分别支付了4万元、3.5万元给罗*焊家属，善后清楚。事故赔偿问题，因事故相关各方无法达成一致意见，家属方通过法律途径向横州市人民法院提起民事诉讼，法院已经作出相关判决。陈*翡因犯过失致人死亡罪被判处有期徒刑三年，现在钟山监狱服刑，款项赔付未到位。

（十）刑事案件和民事案件判决

1.刑事判决

2024年8月14日，县交管大队对陈*翡涉嫌交通肇事案进行立案侦查，侦查结束移送县人民检察院提起公诉。同年10月29日，县人民检察院指控陈*翡犯过失致人死亡罪，向县人民法院提起公诉。县人民法院受理后，组成合议庭公开开庭审理，于同年11月27日作出(2024)桂0422刑初457号刑事判决书，陈*翡因犯过失致人死亡罪，被处有期徒刑三年。

2.民事判决

2024年11月20日，横州市人民法院对罗*钊、黄*清、丁*芬、罗*虹、罗*怡、罗*雨、罗*承诉陈*翡、吴*忠、韦*信机动车交通事故责任纠纷一案进行立案。2025年4月29日，横州市人民法院作出（2024）桂0181民初4707号民事判决书，判决陈*翡承担70%、韦*信承担20%、罗*焊承担10%赔偿责任。

三、事故发生的原因分析

（一）涉事时间云CV2***车辆承运木材的装载情况

2024年3月21日，陈*翡运输了两趟木材至平南县马练乡水宴村贮木场，在贮木场陈*翡见到了吴*忠，吴*忠交待陈*翡要加班将山上的木材尽可能拉出来，否则下雨就拉不出来了。同日22时许，陈*翡根据吴*忠的指示，驾驶云CV2***车辆继续到古碌山伐区装车点，由负责装车的师傅驾驶机械给云CV2***车辆装载杉木。云CV2***车辆装载多少木材由在场的陈*翡决定，吴*忠并没有安排工作人员在现场指挥装车。木材装载完毕后，陈*翡用一条绑带从驾驶室顶部沿木材中部绕至车尾捆绑车上木材。

2024年3月22日凌晨，陈*翡驾驶云CV2***车辆往平南县马练乡水宴村方向行驶，行驶至距古碌山山脚约1.5Km处时车上的木材滑落发生事故。事发时，车上装载的木材散落地面，事后经转运至藤县太平镇江阳地磅过磅，称重单显示净重4340kg。

（二）涉事现场道路状况

事故现场位于林区山路的三叉路口拐弯处，道路无标线、标志，路宽约4.4m，路面凹陷有小斜坡。

（三）涉事时间的天气情况

经县气象台核查宁康气象观测站数据，2024年3月21日无降雨、3月22日雨量8.6毫米（小雨）。

（四）事故的直接原因

驾驶员陈*翡对运输木材安全风险认识不足，未按照《木材采伐运输安全通则》（GB 14192-2005）和《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）要求[1]对木材进行装载和捆绑，驾驶改装过的蓝牌轻型自卸货车在公共交通管理范围外的林区山路未确认安全的情况下超载行驶，因车辆侧移导致车上装载的木材滑落砸到路下方在工棚内休息的工人，是造成这起事故发生的直接原因。

（五）事故的间接原因

1.吴*忠，作为林木承包者、所有人，对项目发包和林木装

[1]《木材采伐运输安全通则》(GB 14192-2005) 7.5.6 装车质量应符合以下要求 :e) 木材载重量分配合理 ,不应超载和偏重； f) 装载的原木要捆牢，捆木索应绕过全部木材并捆紧使木材不能移位。

载未作统一协调管理。未按照《木材采伐运输安全通则》（GB 14192-2005）和《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）要求，对生活点设置[2]、林木装载、林区运材道路养护[3]、林木运输[4]进行监督、管理，默许司机驾驶改装过的蓝牌轻型自卸货车从事木材超载运输违法活动，是造成这起事故的一个间接原因。

2. 韦*信，对伐木工人的安全管理认识不足，未按《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）要求，对伐工在林区内的设置生活点进行安全管理，是造成这起事故的另一个间接原因。

3. 罗*焊，安全意识淡薄，在林区设置生活点时未按《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）要求，选择平坦、开阔，靠近水源且排水良好，不易受洪水威胁等安全地段，也是造成这起事故发生的一个间接原因。

四、有关监管单位履职情况

（一）县林业局

经函调，县林业局提供了2份伐区作业设计图、1张伐区位置卫星图、1张林木采伐责任告知书。未提供涉事道路的路产、

-

[2]《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）9.3.3 生活点的选择与设置考虑以下方面：a) 生活点位置宜选择平坦、开阔，靠近水源且排水良好，不易受洪水威胁等安全地段。

[3]《木材采伐运输安全通则》（GB 14192-2005）8.1.1 运材道路要求：林区运材道路的设计、施工、养护应按林业部颁发的《林区公路设计规程（试行）》和《林区公路养护管理规程》的有关规定执行。

[4]《木材采伐运输安全通则》（GB 14192-2005）8.4.1 汽车运行要求：应检查并确认木材装载质量符合规定要求。

路权或建设时是否作出行政许可的相关说明、佐证；未提供指导、监督林木凭证采伐、凭证运输的林木采伐管理工作佐证材料或说明。

（二）县交通运输局

经函调，县交通运输局对超限超载高发多发路段重点管控，严查货车超限超载、非法改装违法行为。2024年依法查处各类交通违法行为423起，其中大货车超限超载298起，非法改装已取得营运证车辆48起。2025年1月1日至10月20日，依法查处各类交通违法行为260起，其中大货车超限超载212起，非法改装已取得营运证车辆14起。

（三）县交管大队

经函调，县交管大队在全县范围内开展整治车辆超限超载和非法改装行动，重点对辖区货车等重点车辆予以打击，对路面违法车辆进行综合治理。2024年1月1日至2025年9月9日，依法查处各类交通违法行为92826起，其中大货车超载2316起，货车非法改装1095起。其中2024年，共查处各类交通违法行为52359起，其中大货车超载1136起，货车非法改装868起；2025年1月1日至2025年9月9日，共查处各类交通违法行为40467起，其中大货车超载1180起，货车非法改装227起。

（四）宁康乡人民政府

经函调，宁康乡人民政府定期召开安全生产专题会议，研究部署安全生产工作，常态化开展道路交通安全宣传和安全生产隐患

排查整治工作。2024年曾两次组织工作组结合防汛救灾、防地质灾害等工作同步开展了林区野外作业安全生产隐患排查整治，对涉事伐区下发了告知书，对临时搭设的生活点要求搬离。事发后，立即派遣工作人员赶赴事故现场有序开展应急处置工作，积极协调涉事相关方协商赔偿和处理善后。

五、事故责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）罗*焊，林木砍伐工人。安全意识淡薄，在林区内设置生活点时未按《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）要求，选择平坦、开阔，靠近水源且排水良好，不易受洪水威胁等安全地段，导致事故的发生，在这起事故中负有责任。鉴于罗*焊在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）陈*翡，木材承运司机。承接木材运输业务，对承运木材的安全风险认识不足，驾驶改装的蓝牌轻型自卸货车从事木材运输活动，未按标准要求对车上木材进行捆绑且存在超载的违法行为，在未确保安全情况下行驶，导致事故的发生，在这起事故中负有直接责任。建议由县交管部门依法依规进行处理，现已追究过失致人死亡罪判处有期徒刑三年。

（三）韦*信，林木砍伐包工头。对伐木工人的安全工作疏于管理，未按《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）要求，对伐工在林区内设置生活点进行安全管理，导致事故的发生，对事故的发生负有直接管理责任，建议由县林业主管部门依据有关法律法规处理。

（四）吴*忠，林木承包者。对项目发包和林木装载未作统一协调管理，未按照《木材采伐运输安全通则》（GB 14192-2005）和《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）要求，对生活点设置、林木装载、林区运材道路养护、林木运输进行监督、管理，导致事故的发生，对事故的发生负有重要管理责任。建议由县林业主管部门依据有关法律法规处理。

（五）县林业局。作为林木采伐行业监管部门，对林木采伐行业的安全生产工作监管不到位，未全面落实“管行业必须管安全”的规定，建议责成向县人民政府作出深刻书面检讨。

（六）县交通运输局。作为交通运输行业监管部门，对蓝牌货运车辆营运安全工作监管不到位，未全面落实“管行业必须管安全”的规定，建议责成向县人民政府作出书面检讨。

（七）县交管大队。作为道路交通管理部门，对非法改装超限超载车辆上路运输的违法行为查处不到位，未全面落实“管行业必须管安全”的规定，建议责成向县人民政府作出书面检讨。

（八）宁康乡人民政府。作为属地管理政府，开展日常安全检查发现辖区内的林木砍伐生活点设置不规范，但未进行有效的措施处置，对辖区车辆安全宣传提醒和道路交通劝导不到位，落实安全生产属地管理责任有差距，建议责成向县人民政府作出书面检讨。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化林木采伐行业安全管理和农村道路交通隐患排查整治，促进全县林木采伐安全健康发展，特提出以下防范措施及建议：

（一）强化和落实林木采伐主体安全生产管理责任和行业监管责任，从源头上化解事故风险。

林业主管部门要加强对林木采伐行业的安全监管工作，切实履行“谁发证谁负责、谁审批谁负责”“管行业必须管安全”的监管职责，落实安全措施，加强行政执法检查力度，依职权对本行业（领域）开展执法检查，彻底排查治理安全隐患，对存在的各种安全隐患要切实做到早发现、早治理，并落实整改，实行闭环管理。要加强安全生产知识宣传，要求林木采伐相关人员严格遵守国家强制性标准《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）和《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）相关规定，增强林木采伐、林木运输的安全意识，纠正违法违规和违章作业行为，从源头上化解事故风险。

（二）充分发挥联席办作用，强化部门联动协调，落实重点整治，稳控道路交通事故风险。

交管部门要充分发挥道路交通安全联席办作用，牵头组织道路交通等相关部门、乡镇进一步增强辖区道路交通安全形势研判，强化安排部署，进一步压实道路交通安全责任，提高道路交通事故防控能力。要深入推动道路交通安全隐患排查整治，加大辖区、领域道路隐患整治工作，明晰各层级关于道路交通隐患排查整治

的责任；要进一步建立健全交通安全管理部门的协同机制，强化监管部门、乡镇属地之间的联合执法工作，协力做好“人、车、路”的管理；要紧盯非法营运、车辆改装、超限超载等突出问题和农村道路在道路交通监管中这一薄弱环节，探索建立网格化管理模式，致力解决农村道路里程长、覆盖广带来的监管难点，提升农村道路路面管控，筑牢道路交通安全的“防护墙”。

（三）落实属地管理责任，坚持问题导向，开展有效日常监督检查，防范辖区内生产安全事故的发生。

宁康乡人民政府要强化安全生产的日常监管，根据有关法律法规统筹部署本行政区域内安全生产工作，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”以及“属地管理”的规定，落实本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门履行安全生产监督管理职责，扎实推进安全生产工作平稳向好发展，营造安全、和谐社会环境，防范辖区内生产安全事故的发生。